

УТВЕРЖДАЮ

(должность уполномоченного лица,
утвердившего должностной регламент)

(подпись) (инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

консультанта Отдела правовой экспертизы ведомственных нормативно- правовых актов

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – гражданская служба) консультанта Отдела правовой экспертизы ведомственных нормативно-правовых актов Правового департамента Министерства спорта Российской Федерации относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 05-3-3-032.

2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Российской Федерации (далее – гражданский служащий): управление в сфере юстиции.

3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Деятельность в сфере регуляторной политики развития законодательства.

4. Назначение на должность и освобождение от должности консультанта осуществляется Министром спорта Российской Федерации.

5. Консультант непосредственно подчиняется начальнику отдела, курирующему отдел заместителю директора Департамента либо лицу, исполняющему его обязанности.

6. Консультант обязан исполнять должностные обязанности советника отдела в период его временного отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском или командировкой.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

7. Для замещения должности консультанта устанавливаются следующие квалификационные требования:

7.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим

специальностям, направлениям подготовки (к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки): юриспруденция..

7.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

7.3. Профессиональный уровень

7.3.1. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий требования к общим и управленческим умениям, свидетельствующим о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств..

7.3.2. Наличие профессиональных знаний:

7.3.2.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) 1) Федеральный закон от 12 января 2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 2) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 3) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 4) Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 5) постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» 6) постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня г. 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» 7) постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 8) постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» 9) постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 10) постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации». 11) постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» 12) постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении состава

нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти». 13) постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»..

7.3.2.2. Иные профессиональные знания:

1) 1) знание механизма мониторинга применения законодательства Российской Федерации, его стадий и этапов 2) знание средств, правил подготовки правовых актов 3) знание правил юридической техники 4) знание основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» механизма «регуляторной гильотины», организации и осуществления мониторинга правоприменения и совершенствования законодательства Российской Федерации 5) знание судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сфере развития законодательства.

7.3.3. Наличие функциональных знаний:

1) 1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки 2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки 3) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

7.3.4. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно (стратегически) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата коммуникативные умения умение управлять изменениями умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение умение оперативно принимать и реализовывать решения. .

7.3.5. Наличие профессиональных умений:

1) 1) использование официально-делового стиля при составлении правовых актов, не носящих нормативного характера 2) использование правил юридической техники при составлении нормативных правовых актов 3) работа в системе электронного документооборота и межведомственного электронного документооборота 4) работа со справочно-правовыми системами («Консультант Плюс», «Гарант») 5) умение собирать, обобщать, анализировать и оценивать информацию о состоянии законодательства Российской Федерации..

7.3.6. Наличие функциональных умений:

1) 1) разработка проектов нормативных правовых актов, обеспечение их согласования и сопровождение 2) проведение мониторинга применения

законодательства Российской Федерации 3) подготовка аналитических, информационных и других материалов..

III. Должностные обязанности

8. Основные обязанности консультанта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

9. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел правовой экспертизы ведомственных нормативно-правовых актов, консультант обязан:

1) 1. Осуществляет подготовку проектов актов Минспорта России по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

2. Осуществляет рассмотрение внесенных проектов нормативных правовых актов и других документов, а также подготовку заключений на них.

3. Осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизы проектов нормативных правовых актов Минспорта России и нормативных правовых актов Минспорта России, а также подготовку писем и справок для направления нормативных правовых актов Минспорта России на регистрацию в Минюст России и их сопровождение.

4. Готовит заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Минспорта России в случае выявления положений способствующих проявлению коррупции, в части своей компетенции.

5. Осуществляет работу по отбору и направлению структурными подразделениями Минспорта России нормативных правовых актов Министерства на государственную регистрацию в Минюст России.

6. Осуществляет работу по соблюдению структурными подразделениями Минспорт России правил юридической техники при подготовке проектов нормативных правовых актов Минспорта России.

10. Консультант исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями начальника отдела.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

11. При исполнении служебных обязанностей консультант вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) самостоятельных решений не принимает..

12. При исполнении служебных обязанностей консультант обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) подготовки проектов писем в государственные органы и организации,

подготовки проектов ответов на запросы структурных подразделений Министерства..

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

13. Консультант в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) проектов документов по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с настоящим должностным регламентом

14. Консультант в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- положения об отделе;
- должностного регламента;
- графика отпусков гражданских служащих отдела;
- иных актов по поручению непосредственного руководителя и руководства Министерства.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

15. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений консультантом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. N 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

16. Взаимодействие консультанта с гражданскими служащими Министерства спорта Российской Федерации, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

VIII. Перечень государственных услуг (видов деятельности), оказываемых по запросам граждан и организаций в соответствии с административным регламентом (иным нормативным правовым актом) государственного органа

17. Консультант не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

18. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности консультанта оценивается по следующим показателям:

1) 1) добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе

2) количеству подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных обязанностей

3) своевременности и оперативности выполнения поручений

4) качеству выполненной работы (подготовке документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)

5) профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)

6) количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов

7) количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам

8) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

9) наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу

10) оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи квалификационного экзамена (в установленных законодательством Российской Федерации случаях) или иных показателей

11) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям

12) отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего

13) осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений.;

2) добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе

количеству подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, отчетов и иных документов, связанных

с исполнением должностных обязанностей

своевременности и оперативности выполнения поручений

качеству выполненной работы (подготовке документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)

профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов

количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную

и эффективную службу

оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи

квалификационного экзамена (в установленных законодательством Российской Федерации случаях) или иных показателей

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений

с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

.

(должность непосредственного
руководителя гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г.

С должностным регламентом ознакомлен:

(должность гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г."